

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/417

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים),
התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 50א בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 50א(א), במקום "לייצוגם של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית" יבוא "לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בנות ובני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים".
2. תיקון סעיף 50ב בסעיף 50ב(ב) לחוק העיקרי –
- (1) במקום "ולוועדה הנוגעת בדבר" יבוא "ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת";
- (2) המילים "כמפורט להלן" – יימחקו;
- (3) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו.

דברי הסבר

חקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה לתקן אפליה ארוכת שנים ולקדם העדפה מתקנת ביחס לקבוצות שונות באוכלוסייה, שייצוגן בשירות הציבורי עד היום נמוך לעומת חלקן היחסי באוכלוסייה (דוגמת נשים, ערבים, לרבות דרוזים, צ'רקסים, בעלי מוגבלות ויהודים בני החברה החרדית והאתיופית). ואולם, החקיקה לא מתייחסת לחברות ממשלתיות ולגופים סטטוטוריים הפועלים מתוקף חוק, המהווים חלק נכבד מהמגזר הציבורי. גופים אלה מתאפיינים פעמים רבות ברמות שכר גבוהות, אך אינם כפופים לחובות ייצוג הולם, ובפועל, אין בהם שוויון בשכר בין נשים וגברים או בין עובדים מקבוצות

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

אוכלוסייה שונות, למעט חובת ביטוי הולם ביחס ליוצאי אתיופיה ובני העדה הדרוזית בקרב עובדי חברות ממשלתיות.

לפי נתוני רשות החברות הממשלתיות, שיעור המועסקים הערבים (לרבות דרוזים) בקרב עובדי החברות הממשלתיות עומד על 2.4% בלבד והוא מהווה כעשירית בלבד משיעורה של אוכלוסייה זו. תת הייצוג לאוכלוסייה הערבית קיים גם בקרב חברי דירקטוריונים בחברות ממשלתיות ועומד כיום על כ-10% בלבד.

בדוח מבקר המדינה בנושא "פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה" משנת 2016, צויין כי בעוד שיעור התעסוקה באוכלוסייה היהודית עומד על כמעט 80%, באוכלוסייה הערבית הוא עומד על 50.5% בלבד. לפי הדוח, בחברות הממשלתיות הגדולות אחוז ההעסקה של ערבים הוא נמוך מאוד עד לא קיים כלל. כך למשל בחברת נמל אשדוד אחוז ההעסקה כאמור הוא 0.2% עובדים ערבים. כך גם בתאגידים הממשלתיים, כשברשות לניירות ערך ישנם 1.5% עובדים ערבים, ברשות שדות התעופה 1.1% עובדים ערבים ובבנק ישראל 1% בלבד עובדים ערבים.

מטרת הצעת החוק היא לחייב ייצוג הולם לכלל הקבוצות, ולהבטיח את הזכות לשוויון וחופש העיסוק לכלל האזרחים, ללא הבדל דת, גזע ומין. לפיכך, מוצע לעגן את חובת הייצוג ההולם ביחס לכל קבוצות האוכלוסייה הנהנות מייצוג הולם לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, גם בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2115), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2688) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3203).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1599) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/24/2333) הצעת החוק זהה לפ/24/3203 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)